

1520990-64.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248306/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 27341464 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2248306 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO CONCEIÇÃO DE SOUZA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1520990-64.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520990-64.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248306/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 27341464 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2248306 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO CONCEIÇÃO DE SOUZA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

FLAVIO CONCEIÇÃO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 155, §4º, inciso I (rompimento de obstáculo) c.c. artigo 14, inciso II, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 15h35, no interior da locadora de veículos situada na Avenida dos Bandeirantes, altura do nº 1811, Moema, nesta cidade e comarca da Capital, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, bens diversos pertencentes à empresa vítima LDS Transportes e Serviços LTDA, representada por Osvaldo da Silva, apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, FLAVIO CONCEIÇÃO DE SOUZA, qualificado, atribuiu-se falsa identidade, afirmando chamar-se Adson Teixeira Silva, para obter vantagem em proveito próprio.

Segundo apurado, na data supracitada o denunciado se dirigiu até o estabelecimento comercial existente no local dos fatos, a fim de praticar crime de furto.

Para tanto, arrombou a porta principal e adentrou no local, no intuito de subtrair bens diversos.

Ocorre que a cena criminosa foi visualizada por funcionários da empresa de monitoramento, que de imediato acionaram a Polícia Militar.

Uma vez no local, os milicianos abordaram FLAVIO, quando este já se encontrava no estacionamento da empresa vítima, antes de se apossar de qualquer bem.

Indagado, o denunciado identificou-se como Adson Teixeira Silva. Ao consultarem os sistemas policiais, entretanto, os militares verificaram que tal pessoa já havia falecido no ano de 2020.

Preso em flagrante e conduzido até o distrito policial, em sede de interrogatório FLAVIO permaneceu em silêncio.

Realizadas pesquisas via IIRGD, apurou-se a verdadeira identidade do denunciado, que ostenta a condição de procurado pela Justiça.

A denúncia, instruída pelo auto de prisão em flagrante, foi recebida em 22 de setembro de 2022 (fls. 85/86). O réu foi citado (fls. 107). A Defesa prévia foi ofertada (fls. 111/112). O recebimento da denúncia foi ratificado em 14 de outubro de 2022 (fls. 113/114).

Em audiência, foram ouvidos o representante da vítima e testemunhas comuns de acusação e de Defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Nada foi requerido pelo Ministério Público na fase do art. 402 do CPP, ao passo que a Defesa requereu a vinda da filmagem das câmeras dos policiais que realizaram a abordagem e as imagens do local (fls. 133).

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas (fls. 156/162). A Defesa, por seu turno, entendeu que havia insuficiência de provas e requereu a absolvição. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos e a concessão de benefícios (fls. 186/196).

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 23/25), pelas imagens captadas pelas câmeras internas do local (fls. 179), pelas imagens captadas pelo uniforme dos policiais (fls. 137), e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o increpado.

A vítima é proprietário da locadora de veículos LDS e declarou que na data dos fatos foi acionado pela empresa de monitoramento informando que pessoa desconhecida tinha adentrado ao interior da loja, e que a própria empresa de monitoramento tinha acionado os policiais militares. Disse que foi para o local e viu que a Polícia Militar já tinha prendido o indivíduo. Que a porta da loja foi forçada e quebrada para entrada do indivíduo. Relatou que nenhum bem móvel chegou a ser subtraído do interior da loja e que não possuía as imagens dos fatos naquele momento e que não presenciou os fatos, não tendo nada mais a acrescentar. Disse que providenciou o reparo da porta (fls. 11).

A testemunha Philipe Suzuki Marques, policial militar ouvido na delegacia, declarou que é integrante da VTR - M 12352 e na data e hora do fato estava em patrulhamento juntamente com seu companheiro de farda quando foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de alarme de intrusão. Que então se dirigiram ao local dos fatos, uma locadora de veículos, ocasião em que avistaram uma pessoa desconhecida no estacionamento da loja. Disse que então deliberaram pela abordagem. Inicialmente o abordado se identificou como sendo Adson Teixeira Silva. Em pesquisa junto ao COPOM verificaram que tal pessoa era falecida desde 2020. Relatou que o proprietário Osvaldo da Silva chegou no local logo depois e que perceberam que a porta da loja estava arrombada, mas nenhum bem tinha sido subtraído, segundo Osvaldo. Disse que então conduziram a pessoa que se identificou como sendo Adson para a distrital para as providências de Polícia Judiciária, deixando, o local dos fatos preservado por funcionários da loja. Na distrital, tomaram conhecimento que o abordado, em verdade, trata-se da pessoa de Flávio Conceição de Souza, pessoa procurada da Justiça (fls. 09).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Marcos Vinicius Ferraz Romagnoli, colega de farda (fls. 10).

Interrogado na fase extrajudicial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 14).

Em Juízo, a prova foi refeita e, sob o crivo do contraditório, os elementos de prova colhidos na fase extrajudicial foram confirmados em juízo, tornando indubitável a autoria delitiva.

O ofendido, ratificando o quanto narrado em solo policial, disse que no dia do ocorrido, um domingo, estava em casa e recebeu um chamado da empresa de segurança e foi ao local. Ao chegar no logradouro, avistou uma viatura e o policial estava falando com uma pessoa, que dizia que trabalhava lá. Relatou que viu a pessoa de relance e aduziu que a única coisa (sic) que foi quebrada foi a porta que ficou levemente torta. Asseverou que na imagem da câmera de segurança viu que logo que o réu entrou, o alarme foi acionado e o acusado saiu do local. Levou essas imagens à delegacia pelo funcionário da empresa de segurança. Não consegue reconhecer o réu. Nada foi subtraído. A porta foi consertada no mesmo dia, e não foi necessário perícia.

A testemunha Philipe Suzuki Marques, ratificando o quanto narrado na delegacia, disse que no dia estava em patrulhamento de rotina quando foi notificado do alarme e foram lhe passadas as características do indivíduo suspeito. Ao chegar no local, encontrou o indivíduo, identificado posteriormente como sendo o réu, do lado de fora, o qual disse que trabalhava cuidando de carros. O réu passou dados falsos, de alguém falecido em 2020. Aduziu que o dono da loja chegou ao local e contou que as

imagens mostravam a invasão de sua loja pelo réu, que ao ouvir o alarme saiu da loja. Não chegou a subtrair nenhum móvel. A identificação foi pela característica informada pelo COPOM que condizia com as características do réu. A vítima também reconheceu o indivíduo pela imagem da câmera. Asseverou que na abordagem o réu forneceu nome, nome de pai e de mãe de alguém já falecido.

A testemunha Marcos Vinicius Ferraz Romagnoli, ratificando o quanto narrado na delegacia, disse que no dia estava em patrulhamento quando foi notificado acerca da invasão de uma loja, e, ao chegar ao local, identificou um indivíduo e o abordou, o qual foi identificado posteriormente como sendo o réu. Relatou que o acusado disse que trabalhava lá vigiando os carros. Aduziu que perguntou para o réu o seu nome, e que ele não possuía documentos. O acusado forneceu o nome de uma pessoa que não era ele. Aduziu que a vítima chegou ao local e viu as imagens das câmeras, que mostravam o réu entrando na propriedade e saindo. Disse que em seguida o réu se dirigiu a uma mureta, a oito metros da loja. Só havia o réu no local no momento da chegada da polícia. O acusado forneceu o nome de alguém falecido em 2020, além do nome do pai e da mãe deste indivíduo. No local, não havia nenhum bem separado para ser subtraído. A abordagem foi filmada.

Interrogado, o réu negou os fatos. Disse que tem 41 anos, solteiro sem filhos, estudou até a terceira série. Problemas anteriores com a justiça, estava foragido. Trabalha em empresa metalúrgica, à época do fato cuidava dos carros para uma frangaria próxima do local. Quando estava preso, foi ameaçado por outros presos, e por isso, fugiu pulando da van que o levava ao trabalho, passando a morar na rua. Disse que morava na região e dormia em frente à loja e o dono da loja sempre o via no local. Asseverou que quando foi abordado pela polícia, disse aos policiais que dormia no local e que não tinha tentado entrar na loja, bem como disse seu nome verdadeiro e que estava foragido, e não foi algemado. Estava no local durante o dia todo e não viu ninguém entrar nem ouviu o alarme soar em nenhum momento. Negou que se identificou como Adson Teixeira Silva. Disse que conhecia os policiais há muito tempo e que eles não gostavam dele.

Pois bem.

Incontroversa a autoria delitiva.

Nesse sentido, a vítima narrou de maneira pormenorizada a dinâmica dos fatos, confirmando o delito.

No dia dos fatos foi acionado pela empresa de monitoramento e informado que o réu havia arrombado a porta de sua loja e adentrado o local, mas acionaram a Polícia Militar.

Quando chegou ao local, o réu já estava detido pelos policiais dentro da loja. Corroborando a versão da vítima, tem-se a palavra das testemunhas policiais, responsáveis pela abordagem do réu.

Relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados pelo Copom acerca de ocorrência de furto e, de posse das características físicas e vestimentas do suspeito, se dirigiram ao local, onde constataram a porta danificada.

Em frente ao local localizaram o suspeito, identificado como sendo o réu, o qual era o único indivíduo que estava na frente do estabelecimento do ofendido.

Indagado, o réu forneceu nome falso, de Adson Teixeira Silva, o qual, ao consultarem no copom, constataram que se tratava de pessoa já falecida.

Então conduziram o réu ao distrito policial, onde constataram a verdadeira identidade do acusado.

O réu, por sua vez apresentou versão exculpatória inverossímil, que restou isolada nos autos.

O acusado se limitou a dizer que já trabalhou próximo ao estabelecimento do ofendido e que o proprietário o via de vez em quando no local, pois dormia em frente à loja do ofendido.

Aduziu que forneceu nome verdadeiro aos policiais e que não entrou no estabelecimento.

Contudo, ao contrário da versão mendaz do réu, consta dos autos que pelas filmagens dos uniformes dos policiais juntadas aos autos, restou comprovado que o réu forneceu nome falso quando de sua abordagem.

Aos 7min04seg de gravação de uma das filmagens, consta o réu forneceu o nome Adson Teixeira da Silva e que, aos 02min28seg e 09min42seg de outra filmagem, o copom retorna que o nome fornecido pelo réu pertence a uma pessoa falecida.

Consta também que pelas filmagens captadas do interior da loja da vítima, é possível ver o acusado adentrando o local após forçar a porta e, de repente, sair correndo, após ouvir o alarme do interior do estabelecimento.

É importante ressaltar, ainda, que nem os policiais e tampouco a vítima conheciam o acusado anteriormente, de modo que inexiste nos autos qualquer elemento mínimo que permita inferir que queiram prejudicar o acusado, inventando os fatos e imputando a ele a autoria delitiva.

Ora, o réu foi preso em flagrante em frente ao estabelecimento vítima e as imagens mostram que ele adentrou o local e apenas saiu quando ouviu o alarme.

Além disso, o acusado estava no local sem oferecer qualquer justificativa para ter adentrado o interior do estabelecimento.

É o que basta para a condenação.

O delito de furto não se consumou, porquanto o iter criminis foi ceifado por circunstâncias alheias à vontade do agente (disparo do alarme do estabelecimento), impedindo a consumação do seu intento criminoso.

A qualificadora do rompimento de obstáculos restou demonstrada.

A despeito da ausência de laudo pericial, do depoimento do ofendido extrai-se que houve dano na porta do estabelecimento após o réu ter forçado a entrada no local, o que é comprovado tanto pela prova oral como pelas imagens fornecidas, que revelam o acusado forçando a porta de vidro até quebrar e entrar no estabelecimento.

Nem se avenge que a falta de laudo, por si só, afastaria a qualificadora, vez que a jurisprudência dos tribunais superiores em alguns casos mitiga a necessidade de perícia para reconhecer a qualificadora, como no presente caso.

E, por se tratar de loja de rua, inegável que demanda urgência no reparo e aponta, de modo a conflitar com a realização de perícia e a justificar a sua ausência.

Nesse sentir, o C. STJ, in verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. DISPENSA JUSTIFICADA. QUALIFICADORA MANTIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos

elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1/10/2015, Dje 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, Dje 26/3/2015. 3. Na hipótese dos autos, o magistrado singular explicitou que não foi realizada a perícia, dentre outros, em razão de o proprietário do estabelecimento comercial já ter declarado "que precisou, com urgência, comprar duas peças novas de caixa, diante dos estragos ocasionados pelo arrombamento", até por que não seria possível o funcionamento da mercearia sem os caixas. 4. Constatada a impossibilidade de realização da perícia, ante o desaparecimento dos vestígios, aliada à vasta prova testemunhal, inclusive a confissão do paciente, o qual reconheceu que "cortou alguns fios de alarme e, com o auxílio de um pé de cabra, arrombou duas caixas registradoras", além de imagens das câmeras de segurança e fotos trazidas aos autos não deixam dúvidas acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 681.038/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, Dje 04/10/2021). (grifos nossos).

No que se refere ao delito de atribuição de falsa identidade a si próprio (art. 307, do CP), o pedido também é procedente.

Consta dos autos que o acusado, ao ser abordado pelos policiais militares, se identificou como sendo Adson Teixeira da Silva, com a intenção de ludibriar os agentes públicos e esconder seus antecedentes criminais e a sua condição de egresso do sistema prisional e procurado pela Justiça.

Ocorre que, ao consultar o copom, os policiais constataram que o nome fornecido se tratava de pessoa já falecida, e, realizado procedimento de legitimação na delegacia, constatou-se que o réu havia informado identidade diversa da sua.

O fornecimento de nome falso consta das imagens juntadas aos autos (fls. 137). Nem se avente que o réu estava em exercício de autodefesa, porquanto a jurisprudência pacífica, inclusive dos tribunais superiores, é no sentido da tipicidade da conduta, mesmo nestes casos de tentativa de se defender.

Nesse sentido, a Súmula 522 do C. STJ, in verbis:

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (grifos nossos).

Materialidade e autoria comprovadas, a condenação por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) e por atribuição a si próprio de falsa identidade (art. 307 do CP), é medida que se impõe.

Presente o concurso material de delitos, porquanto houve a prática de duas condutas (ações) diversas, cujos bens jurídicos tutelados dão diversos e os crimes não se caracterizam por serem meios necessários à prática de um ou de outro mutuamente.

Passo à aplicação das penas.

a) Furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I, do CP):

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, considerando os maus antecedentes (condenações definitivas perante a 18ª Vara Criminal, processo nº 0044028-06.2000.8.26.0050 – fls. 30; perante a 28ª vara criminal, Processo CNJ nº 7012620-67.2003.8.26.0050 – F.A. com trânsito em julgado para ambas as partes cf súmula 636 do C. STJ – fls. 49; perante a 21ª vara criminal, Processo CNJ nº 7004888-93.2007.8.26.0050 – F.A. com trânsito em julgado para ambas as partes cf súmula 636 do C. STJ – fls. 50; perante a 24ª vara criminal, Processo CNJ nº 7010631-84.2007.8.26.0050 – F.A. com trânsito em julgado para ambas as partes cf súmula 636 do C. STJ – fls. 50), exaspero a pena base em 1/3 acima do piso legal, perfazendo 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Na segunda fase, presentes três circunstâncias agravantes de reincidência (condenações definitivas perante a 32ª Vara Criminal, processo nº 0007934-54.2017.8.26.0635 – fls. 30; perante a 32ª Vara Criminal, processo nº 0009386-02.2017.8.26.0635 – fls. 30; perante a 26ª Vara Criminal, processo nº 1510703-76.2021.8.26.0228 – fls. 31), exaspero a pena intermediária em mais 1/4, perfazendo 03 anos e 04 meses de reclusão mais o pagamento de 16 dias multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição pela tentativa, diminuo a pena em 1/2, fração proporcional ao iter criminis percorrido, perfazendo 01 ano e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 08 dias multa, quantum este que torno definitivo.

b) Crime de atribuição de falsa identidade (art. 307, do CP):

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, considerando os maus antecedentes (condenações definitivas perante a 18ª Vara Criminal, processo nº 0044028-06.2000.8.26.0050 – fls. 30; perante a 28ª vara criminal, Processo CNJ nº 7012620-67.2003.8.26.0050 – F.A. com trânsito em julgado para ambas as partes cf súmula 636 do C. STJ – fls. 49; perante a 21ª vara criminal, Processo CNJ nº 7004888-93.2007.8.26.0050 – F.A. com trânsito em julgado para ambas as partes cf súmula 636 do C. STJ – fls. 50; perante a 24ª vara criminal, Processo CNJ nº 7010631-84.2007.8.26.0050 – F.A. com trânsito em julgado para ambas as partes cf súmula 636 do C. STJ – fls. 50), exaspero a pena base em 1/3 acima do piso legal, perfazendo 04 meses de detenção. Na segunda fase, presentes três circunstâncias agravantes de reincidência (condenações definitivas perante a 32ª Vara Criminal, processo nº 0007934-54.2017.8.26.0635 – fls. 30; perante a 32ª Vara Criminal, processo nº 0009386-02.2017.8.26.0635 – fls. 30; perante a 26ª Vara Criminal, processo nº 1510703-76.2021.8.26.0228 – fls. 31), exaspero a pena intermediária em mais 1/4, perfazendo 05 meses de detenção. Na terceira fase inexistente causa de diminuição ou de aumento de pena a considerar, quantum de pena que torno definitivo.

Presente o concurso material de delitos (art. 69 do CP), somando-se as penas privativas de liberdade, chega-se ao patamar de 02 anos e 01 mês de pena privativa de liberdade, mais o pagamento de 08 dias multa.

Ausentes os requisitos legais, notadamente pelos péssimos antecedentes e pela multi reincidência, inclusive específica, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou de conceder o sursis, porquanto tais medidas não se mostrariam socialmente recomendáveis.

Além disso, quanto ao crime de atribuição a si mesmo de falsa identidade, além dos fundamentos acima, inviável se mostra a substituição também nos termos do art. 69, § 1º, do CP, tendo em vista que foi aplicada ao réu pena privativa de liberdade não suspensa (furto qualificado acima).

Fixo o dias-multa no valor mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para Condenar FLAVIO CONCEIÇÃO DE SOUZA, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 02 anos e 01 mês de pena privativa de liberdade, mais o pagamento de 08 dias multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. art 14, II, c.c. art. 307, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena relativa a reclusão em virtude da quantidade de pena imposta, dos péssimos antecedentes e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, e súmulas 269 e 440 do C. STJ, interpretados a contrario sensu. Posteriormente, iniciará a pena relativa a detenção em regime semiaberto.

O acusado deve cumprir primeiramente a pena de reclusão (crime de furto qualificado), posto que mais grave, e, depois, a de detenção (crime de atribuir-se falsa identidade), nos termos do art. 69, caput, in fine, do CP.

Quanto ao regime prisional, insta salientar que a detração consiste em mera operação aritmética (desconto do tempo de prisão provisória da pena aplicada), não possuindo, de per si, o condão de modificar o regime inicial sem se sopesar as circunstâncias e a gravidade em concreto do crime e as condições subjetivas do acusado, que, ao serem apreciadas, revelaram não ser recomendável a fixação de regime mais brando que o ora fixado, porquanto o regime prisional se revelou proporcional e suficiente para a reparação e reprovação do crime. Ademais, ainda que se utilizasse apenas o desconto do prazo de prisão provisória para fixar o regime prisional – hipótese rechaçada -, o acusado não faria jus à progressão, nos termos do art. 112, II, da LEP (Lei 7.210/84).

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Incabível também a prisão domiciliar em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP e no Habeas Corpus Coletivo nº 165.704 proferido pelo STF. Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA